

MEDIO DE CONTROL PARA LA PROTECCIÓN DE DERECHOS E INTERESES COLECTIVOS

Señor
Juez Administrativo de....
E.S.D.

....., mayor de edad, domiciliado y residente en.....
Identificado como aparece al pie de mi firma, abogado titulado con tarjeta profesional núm. del Consejo Superior de la Judicatura, obrando como apoderado de la Junta de Acción Comunal del barrio... de la ciudad de..., entidad representada legalmente por el señor..., igualmente mayor y vecino de..., de acuerdo con el poder que adjunto, ante usted, con todo respeto presento **Medio de Control para la Protección de Derechos e Intereses Colectivos**, contra (entidad estatal), con domicilio en , representada legalmente por, o por quien lo reemplace o haga sus veces para que, previos los trámites de que trata los Arts. 168 y siguientes, del NUEVO CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO Y DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO (LEY 1437 DE 2011), se sirva hacer en sentencia de mérito, las siguientes declaraciones y condenas:

PRETENSIONES

- 1°. Ordenar al señor Director del Departamento de Saneamiento Ambiental de... revocar la Resolución No. ..., de fecha..., emitida por ese mismo Despacho, mediante la cual se confirió licencia a la empresa..., para iniciar operaciones de fabricación de jabones a nivel industrial.
- 2°. Ordenar al mismo funcionario público que requiera a la empresa solicitante de licencia, la presentación del proyecto de organización de sus instalaciones debidamente aprobado por el Ministerio de Salud y proceder nuevamente al estudio de la mencionada solicitud.
- 3°. Ordenar al Departamento de Saneamiento Ambiental que dentro del término perentorio que usted indique comunique a la empresa ..., la decisión de revocar la licencia y la implementación de las medidas que fueren necesarias para impedir el inicio de operaciones de fabricación de jabones y la contaminación ambiental a que ella diera lugar.

HECHOS Y OMISIONES

- 1°. La entidad demandada es una institución de derecho público del orden municipal, adscrito al Ministerio del Medio Ambiente, con autonomía administrativa, representada legalmente por su Director, todo lo anterior según se desprende de sus estatutos normas que regulan su existencia y actuación.
- 2°. Actualmente el Director de la entidad es el señor..., persona mayor y vecino de..., identificado con la cédula de ciudadanía número, expedida en ..., según se desprende del Decreto No. ..., de fecha..., del Ministerio del Medio Ambiente.
- 3°. Dentro de las funciones del Departamento de Saneamiento Ambiental y de su Director se encuentra la de otorgar licencia para producción de jabones a nivel industrial, tal como se observa del numeral 19 del artículo 25 de los estatutos de la entidad.
- 4°. La empresa..., solicitó licencia para producir jabones de tocador, según petición elevada con fecha.
- 5°. El Departamento de Saneamiento Ambiental mediante Resolución No. ..., de fecha..., procedió a conferir licencia en los términos y par la producción solicitada por la empresa mencionada.
- 6°. No tuvo en cuenta el Departamento de Saneamiento Ambiental que para otorgar licencia de producción de jabones a nivel industrial es necesario que la empresa solicitante presente previamente un proyecto de organización de sus instalaciones sobre tratamiento de desechos y emisión de gases, el cual debe ser aprobado por el Ministerio de Salud.
- 7°. Este proyecto ni existe ni fue aprobado ni mucho menos anexado a la solicitud de licencia.
- 8°. Como las instalaciones de la empresa no reúnen los requisitos legales, mal puede una entidad administrativa conferir una licencia vulnerando los mandatos legales.
- 9°. La producción de jabones, sin el lleno de la exigencias técnicas, conllevaría una emisión de gases tóxicos que obligatoriamente afectarían la salud de las personas que habitan los contornos de la

empresa fabricante, tal como se desprende del concepto rendido por los Doctores, especialistas en la materia y que anexo a esta solicitud.

10°. La Ley 472 de 1998 faculta a las organizaciones populares, cívicas o de índole similar para entablar acciones populares en defensa del Medio Ambiente y la salubridad pública.

11°. La Junta de Acción Comunal del barrio..., de la ciudad de, es una organización cívica, con personería jurídica No., de fecha, reconocida por el Ministerio de ..., actualmente representada por el señor ..., en su condición de presidente, quien me ha conferido poder especial para promover la presente acción.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

1- Sustantivos:

- Ley 472 de 1998 que reglamenta el artículo 88 de la C.N. y demás normas sustantivas y procedimentales aplicables al presente evento.

2-Formales de la Demanda:

Arts. 162 al 167 del NUEVO CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO Y DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO (LEY 1437 DE 2011).

3-Procesales Generales:

Arts. 168 y siguientes, del NUEVO CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO Y DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO (LEY 1437 DE 2011).

4-Procesales Particulares:

Art. 144 del NUEVO CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO Y DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO (LEY 1437 DE 2011).

PETICIÓN DE PRUEBAS

Solicito se tengan como pruebas, las siguientes:

- 1°. Copia de los Estatutos del Departamento de Saneamiento Ambiental y copia del Decreto No. ..., de fecha ..., a través del cual se nombró Director al señor ...
- 2°. Copia de la Resolución No. ..., de fecha..., mediante la cual se otorgó licencia a la empresa..., para fabricar jabones de tocador a nivel industrial.
- 3°. Copia de la Resolución No. ..., de fecha..., emanada de a..., a través de la cual se reconoció personería jurídica a la Junta de Acción Comunal del barrio..., de la ciudad de..., y copia del acta de elección del señor..., como presidente de la misma, así como copia de los estatutos de la organización que apodero.
- 4°. Concepto rendido por los doctores..., especialistas en medio ambiente, sobre las consecuencias de la puesta en funcionamiento de una fábrica de jabones sin el lleno de las exigencias técnicas de control de desechos y gases.

COMPETENCIA Y CUANTÍA

De acuerdo a lo estipulado en el numeral 10 del artículo 155 del NUEVO CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO Y DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO (LEY 1437 DE 2011), corresponde a usted, conocer de este proceso.

NOTIFICACIONES

Las personales las recibiré en...

La parte demandante en...

La parte demandada en...

ANEXOS DE LA DEMANDA

Me permito allegar:

1. Poder para actuar.
2. Los documentos relacionados en el acápite de pruebas.
3. Copia de la demanda para el archivo y copias con todos sus anexos para que se surtan los traslados correspondientes.

Del señor Juez,

Atentamente,

CC. No.....de.....T.P No.....del C S J